

개선 요구 및 통보

1. 제 목 : 탄력근무제 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■실

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 일·가정 양립이 가능한 가족친화적 기업문화를 반영하고, 일하는 방식 변경을 통해 자율적·친화적으로 업무를 수행함으로써 대내외 경쟁력을 제고하고자 유연근무제를 운영하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「2014년도 유연근무제 운영계획」(인재개발-1004호, 2014.4.28.)에 따르면 탄력근무제 기준은 주 40시간 준수하되 출퇴근시각·근무시간·근무일을 자율 조정할 수 있고, 신청시기는 실시 전일까지로 정하고 있으며, 그 중 시차출퇴근형 및 근무시간선택형의 세부기준과 운영 가이드라인은 [표1]과 같습니다.

[표 1] 탄력근무제 기준 및 가이드라인

형태	기본유형	운영 가이드라인		
		신청기간	출근유형	근무시간 관련
시차 출퇴근형	· 1일 8시간 근무체제, 출퇴근 시각 자율	· 1개월 이상, 1주일 단위 가능	· 07:00~10:00까지 1시간단위, 30분 단위 가능	· 사용중 교육명령 등이 있는 경우 해당일의 근무시간은 09:00~18:00 으로 함
근무시간 선택형	· 1일 4~12시간 근무, 주 5일 근무	· 1개월 이상, 1주일 단위 가능	· 월~금 사용, 주40시간 준수	· 사용중 공휴일이 있는 경우, 해당일의 근무시간이 8시간 초과시 초과시간 연차 공제, 교육명령 등이 있는 경우 해당일의 근무시간은 09:00~18:00 으로 하며, 주 40시간 준수 위배되지 않게 다른 근무일 근무시간 조정

* 집약근무형 및 재량근무형 별도

상기 가이드라인에 따르면 시차출퇴근형 및 근무시간선택형(이하 ‘탄력근무제’라 한다.)의 신청기간은 1개월 이상 원칙 하되 1주일 단위도 가능하다고 정하고 있습니다.

시차출퇴근형은 출근유형을 30분 단위로 정하고 있으며, 근무시간선택형은 월요일~금요일로 시작·종료일을 정하고 있으며, 사용기간 중 근무시간계획이 8시간을 초과하는 날에는 연차를 사용할 경우 초과시간만큼 연차에서 공제하여야 하며, 교육명령 등이 있는 경우 해당일의 근무시간은 8시간으로 간주하여 주 40시간 기준 부족시간만큼 다른 근무일의 근무시간을 조정하도록 정하고 있습니다.

한편 복무규정 제13조(통상근무시간)에 따르면 직원의 1일 통상근무시간은 8시간을 원칙으로 정하고 있습니다.

따라서, 공단에서는 직원이 탄력근무제를 통해 자율적으로 업무를 수행하도록 하되, 사용하고자 하는 직원은 실시 전에 근무계획을 수립하여 부서장에게 신청하여야 하며, 각 부서장은 기준에서 정한 해당자(주 40시간 근무자), 신청시기 및 기간, 출근유형 등 준수자에 대하여 승인하여야 하며, 근무시간선택형 사용 중 교육 및 연차·병가·대체휴가 등 사용 시에도 해당일의 근무시간이 8시간을 초과하면 유연근무 시간 변경을 통하여 주 40시간 근무하도록 복무관리를 철저히 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022.6월~8월까지 공단의 탄력근무제 운영현황을 확인(통합경영정보시스템)한 결과, 사용인원은 총####명으로 그 중 ##%가 신청시기를 미준수하고 있었으며, 특히 [표2]와 같이 총 사용인원의 ##%인 ####명이 1주 단위(5일) 근무시간선택형을 사용했으나, ##%가 신청시기를 미 준수 하고 있었으며, 잔무시간 등을 적립하여 신청기간 종료일에 신청하고 당일 조기 퇴근하는 인원이 ##%를 차지하는 등 운영 취지에 맞지 않게 사용하고 있었습니다.

[표 2] 주 단위(5일) 근무시간선택형 사용 현황

○ 미준수 인원

(단위 : 명)

사용인원(a)	신청시기 미준수(지연) 인원					
	1일 (시작일)	2일	3일	4일	5일 (종료일)	계

※ () : 사용인원 대비 신청시기 미준수 인원, 사용인원 : 연인원

○ 잔무시간 등 적립하여 종료일(금요일) 신청 및 당일 조기퇴근 사례

월	화	수	목	금	비 고
09:00~18:15	09:00~18:35	09:00~18:30	09:00~18:10	09:00~16:30	

또한 시차출퇴근형의 경우 출근유형을 1시간 또는 30분 단위가 아닌 [표3]와 같이 10분~15분 단위로 사용, 근무시간선택형의 경우 [표4]와 같이 주40시간 미만근무자인 비대상자가 사용, 1일 최소 근무시간 4시간 미준수, 8시간 초과 근무일에 연차·병가 등 사용으로 주 40시간 미만으로 근무하는 등 탄력근무제 기준 위반 사례가 다수 확인되었습니다.

[표 3] 시차출퇴근형 미준수 사례

구 분	월	화	수	목	금	비 고
출근유형 (30분 이하)	8:15~17:15	8:15~17:15	8:15~17:15	8:15~17:15	8:15~17:15	15분 단위
	8:20~17:20	8:20~17:20	8:20~17:20	8:20~17:20	8:20~17:20	10분 단위

[표 4] 근무시간선택형 미준수 사례

구 분		월	화	수	목	금	비 고
비대상자 사용		08:00~18:00 (9시간)	08:00~18:00 (9시간)	08:00~18:00 (9시간)	09:00~15:00 (5시간)	-	임금피크제 근로시간단 축(32시간)
근 로 시 간	1일 4시간 미만	08:05~20:35 (10시간30분)	08:20~19:00 (9시간40분)	08:20~18:00 (8시간40분)	08:30~12:00 (3시간30분)	08:30~17:00 (7시간30분)	3시간 30분 근무(목)
	주 40시간 이하	07:00~13:30 (6시간30분)	07:00~18:00 (9시간)	07:00~13:30 (5시간30분)	07:00~17:30 (9시간30분)	07:00~17:30 (9시간30분)	금요일 연차 사용

※ 1주 단위(월~금) 미준수 사례 : '22.6.1.(수)~'22.6.10.(금)

이에 따라 탄력근무제 기준 위반 사례가 발생하지 않도록 사전 통제 시스템을 마련해야 하며, 단축근로자 등의 다양한 근로형태 및 복무의 적용에 있어 가이드라인을 명확히 하여 복무관리를 철저히 할 필요가 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

☒☒☒☒실에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★★이사는

- 탄력근무제의 신청 및 승인시기(사전), 신청기간(주 단위), 기준 근무시간(1일 최소·대 시간), 출근유형(유형별 시간 단위) 등이 사전에 통제 가능하도록 통합경영정보시스템을 개선하시기 바라며,(개선)
- 탄력근무와 근태 중복 신청 시 탄력근무시간 변경 가능토록 시스템을 연계하시기 바라며, 출근유형 시간 단위를 인력관리에 효율적인 방향으로 검토하여 재설정하고, 다양한 근로형태 및 복무의 적용에 있어 가이드라인을 명확히 하시기 바랍니다.(통보)